Propriedade Intelectual

Fundamentos, instrumentos e desafios do sistema brasileiro

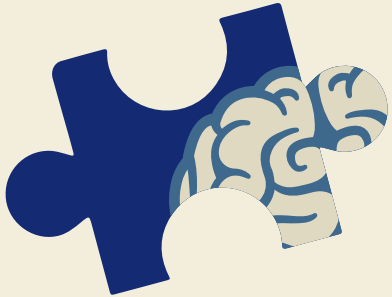
Profa. Vanise R Z Ralio



PI Protege Criações

Propriedade intelectual (PI) é o conjunto de direitos exclusivos sobre **criações do intelecto humano**. Protege obras artísticas (direito autoral), invenções (patentes), sinais distintivos (marcas) e formas sui generis (ex.: topografias de circuitos). A patente confere exclusividade de exploração por tempo limitado; o direito autoral protege automaticamente obras literárias sem registro obrigatório.





Direito Autoral (Lei nº 9.610/1998)

Abrange os Direitos de Autor, os Direitos Conexos (conferidos a artistas intérpretes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão) e os Programas de Computador.

O direito autoral tutela a forma de expressão das ideias — em obras literárias, artísticas e científicas —, e não a ideia abstrata em si.

Não exige novidade absoluta, mas sim originalidade (a marca pessoal do autor). A proteção surge automaticamente com a criação da obra, possuindo o registro natureza meramente declaratória. O instituto desdobra-se em direitos morais (inalienáveis e personalíssimos, como a reivindicação de autoria e integridade) e patrimoniais (disposição e exploração econômica)

Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996 - LPI)

Voltada a bens de aplicação utilitária e de direta exploração mercadológica ou empresarial. Compreende as Patentes (de Invenção e de Modelo de Utilidade), os registros de Marcas, os Desenhos Industriais, as Indicações Geográficas e a repactuação/repressão à Concorrência Desleal e divulgação indevida de segredos empresariais

Proteção *Sui Generis*

Modalidades híbridas concebidas para objetos específicos com características singulares:

- **Topografia de Circuitos Integrados** (Lei nº 11.484/2007): Protege o arranjo tridimensional das camadas de semicondutores pelo prazo de 10 anos.

- **Proteção de Cultivares** (Lei nº 9.456/1997): Protege novas variedades vegetais geneticamente melhoradas que apresentem distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, com prazos de 15 a 18 anos (ou até 25 anos no caso de espécies arbóreas/frutíferas) junto ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC/MAPA).

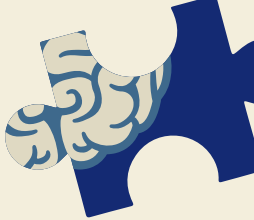
- **Conhecimentos Tradicionais**: Tutela o patrimônio imaterial associado à biodiversidade e comunidades tradicionais

Requisitos para PATENTE

Para que uma criação tecnológica obtenha a proteção por Carta-Patente no Brasil, nos termos do artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), é indispensável o atendimento concomitante a três requisitos fundamentais:

- **Novidade**: A invenção ou modelo não pode estar compreendido no estado da técnica (tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido).
- **Atividade Inventiva**: A solução oferecida não pode decorrer de maneira evidente ou óbvia para um técnico ou especialista no assunto.
- **Aplicação Industrial**: O objeto deve ser passível de fabricação ou utilização em qualquer tipo de indústria

Requisitos para PATENTE



Além desses requisitos, exige-se a suficiência descritiva no relatório do pedido, devendo o inventor descrever a tecnologia de forma detalhada o bastante para permitir que um técnico no assunto a reproduza.

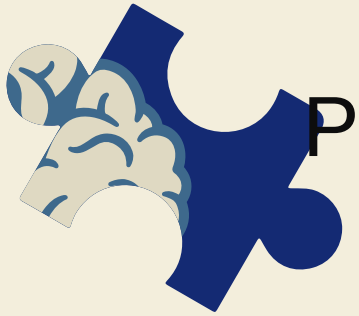
As patentes dividem-se em:

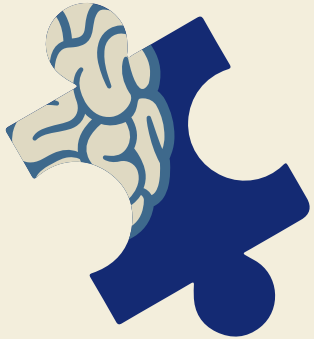
Patente de Invenção (PI), aplicável a produtos ou processos inéditos (vigência de 20 anos a contar do depósito), e

Modelo de Utilidade (MU), referente à melhoria funcional ou formato inédito aplicado a objeto conhecido (vigência de 15 anos)

Patente X Segredo Industrial

Parâmetro	Patente	Segredo Industrial
Mecanismo de Proteção	Título público concedido pelo Estado (Carta-Patente).	Medidas privadas de confidencialidade e contratos de sigilo.
Prazo de Vigência	Determinado pela lei (15 a 20 anos), caindo posteriormente em domínio público.	Indeterminado, durando enquanto a informação permanecer secreta.
Contrapartida / Revelação	Exige a publicação detalhada e transparente do relatório técnico.	Não há revelação pública das informações técnicas.
Vulnerabilidade	Protegido por lei contra exploração por terceiros, inclusive criações paralelas.	Sujeito à desproteção por engenharia reversa ou descoberta independente por concorrentes.







Patente X Segredo Industrial

A **patente** funciona como um contrato social: a sociedade outorga ao inventor o privilégio temporário de monopólio comercial e, em contrapartida, o titular enriquece o acervo de conhecimento público, alimentando o progresso científico e permitindo o livre uso do ativo após a expiração da proteção.

O **segredo industrial**, por outro lado, elimina custos cartorários e limites temporais, mas implica elevados riscos inerentes à rotatividade de pessoal e à engenharia reversa

Pedido de Patente

01

Verificação de Patenteabilidade

Pesquisa de anterioridades para confirmar novidade e atividade inventiva.

02

Redação Descritiva

Relatório descritivo com detalhes técnicos e funcionamento da solução.

03

Reivindicações claras

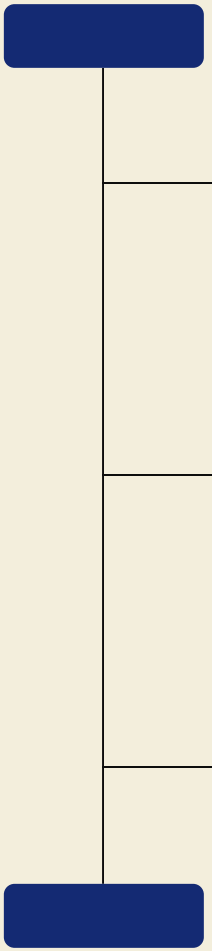
Reivindicações que definam o escopo da proteção de forma objetiva.

04

Desenhos Técnicos

Desenhos de montagem e funcionamento, quando aplicáveis, para apoiar a descrição.

Pedido de Patente



Verificação

Realiza-se pesquisa de anterioridades para confirmar novidade e atividade inventiva antes de avançar.

Redação

Elabora-se relatório descritivo com detalhamento técnico suficiente para reproduzir a solução.

Reivindicações

Redigem-se reivindicações claras e concisas que definem o escopo de proteção.

Tratados Internacionais



•**Convenção de Paris** para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP, 1883): Estabeleceu as regras basilares globais de prioridade unificada, tratamento nacional e independência dos direitos de patentes e marcas.

•**Convenção de Berna** para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas (1886): Fixou os padrões internacionais do direito autoral, com ratificação brasileira.

•**Organização Mundial da Propriedade Intelectual** (OMPI, 1970): Agência encarregada da administração global dos tratados e normas sobre a propriedade intelectual.



•**Acordo TRIPS / OMC** (1994): O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio vinculou a PI ao sistema multilateral do comércio global. Na Declaração de Doha (2001), consolidaram-se as flexibilidades do TRIPS referentes à saúde pública, resguardando o direito de países emitirem licenças compulsórias ("quebra de patentes") e realizarem importações paralelas para assegurar o acesso da população a medicamentos em crises sanitárias ou epidemias

Legislação Nacional e o Marco Legal da Inovação

No plano interno, a **Constituição Federal** de 1988 estabelece no artigo 5º (incisos XXVII, XXVIII e XXIX) a proteção constitucional aos direitos autorais e à propriedade industrial, ressaltando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.
A infraestrutura infraconstitucional assenta-se na LPI e na Lei de Direitos Autorais O chamado Marco Legal da Inovação no Brasil foi consolidado po umar sucessão de leis integrativas:

- **Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004, alterada pela Lei nº 13.243/2016 - Código de C&T):** Estimulou a parceria entre o setor público, universidades e empresas privadas, prevendo a transferência de tecnologia, o compartilhamento de infraestrutura e a cessão de direitos de PI.

- **Lei do Bem (Lei nº 11.196/2005):** Instituiu incentivos fiscais significativos para empresas que realizam investimentos em P&D, permitindo deduções de Imposto de Renda/CSLL, depreciação acelerada e isenções sobre remessas de registro de patentes no exterior.

- **Lei de Informática (Lei nº 8.248/1991):** Aperfeiçoada por legislações subsequentes para fomentar o setor de tecnologia da informação

Instituições e políticas institucionais para proteção da PI



INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial): Autarquia federal criada em 1970, vinculada ao governo federal, com atribuição exclusiva de processar e conceder registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, topografias e cartas-patentes no país.

Biblioteca Nacional: Órgão responsável pelo registro e preservação de obras intelectuais originárias sob a tutela do Direito Autoral.

ICTs (Instituições Científicas e Tecnológicas) e NITs (Núcleos de Inovação Tecnológica): Por determinação da Lei de Inovação, as ICTs públicas e universitárias instituíram os NITs como estruturas internas obrigatórias encarregadas da gestão de suas políticas de PI. Compete aos NITs zelar pela proteção das invenções geradas no ambiente acadêmico, avaliar resultados de pesquisas, formalizar Termos de Sigilo e Contratos de Autores e Inventores, além de negociar o licenciamento e a transferência de tecnologia para o setor empresarial



Barreiras Estruturais

Quantificação dos gargalos que impactam a eficácia do sistema de PI no Brasil.

1,2% do PI

Investimento bruto em P&D permanece em ~1,2% do PIB, abaixo de 2%+ observado em economias desenvolvidas.

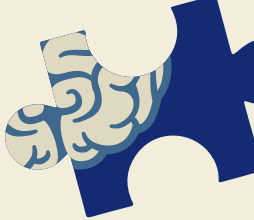
≈ 10 anos

Tempo médio de exame de patente no INPI para várias áreas, gerando atrasos relevantes.

25%

Proporção de patentes concedidas com origem nacional é menor que a de depósitos estrangeiros, reduzindo o valor comercial local.

Roteiro de PI



Pesquisa de anterioridade	Documentar datas	Consultar NIT/adv	Deposito PCT	Contratos claros	Monitorar prazos
Realizar pesquisa de anterioridade antes do desenvolvimento final.	Documentar datas e autores para assegurar prioridade.	Consultar NIT ou advogado ao identificar potencial de patente.	Considerar depósito PCT quando houver interesse internacional.	Estruturar contratos de colaboração com cláusulas claras de titularidade e participação nos resultados conforme o Marco Legal.	Monitorar prazos e responder rapidamente às exigências do INPI.

Proteção Estratégica

- Proteger a inovação é alavancar valor: direito autoral, patentes, marcas e formas sui generis, integrados à estratégia de negócio.
- Dominar os requisitos de patente, estruturar pedidos práticos e seguir TRIPS, PCT e o Marco Legal da Inovação potencializa resultados.
- No Brasil, instituições de PI e políticas institucionais bem definidas reduzem gargalos e aceleram transferência tecnológica



